



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 11 jourmada I 1429 – 16 mai 2008

151^{ème} année

N° 40

Sommaire

Lois

- Loi n° 2008-32 du 13 mai 2008**, modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques 1492
- Loi n° 2008-33 du 13 mai 2008**, relative à l'hébergement touristique à temps partagé..... 1493

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 63-2007 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé. 1496
- Avis n° 82-2007 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques. 1497
- Avis n° 04-2008 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques. 1498
- Avis n° 25-2008 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé. 1499

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination du président du conseil supérieur de la communication 1501
- Arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, portant modification de l'arrêté du 18 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal. 1501
- Arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal. 1504

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2008-1827 du 13 mai 2008, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles	1513
Fin de détachement de magistrats	1513
Détachement de magistrats	1513

Ministère des Affaires Religieuses

Nomination des membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques	1513
---	------

Ministère des Finances

Nomination de chargés de mission	1514
--	------

Ministère du Développement et de la Coopération Internationale

Décret n° 2008-1837 du 13 mai 2008, portant ratification de la convention de prêt conclue le 29 novembre 2007 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet de développement des pistes agricoles	1514
Maintien en activité dans le secteur public	1514
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord-Ouest	1514

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Attribution des grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles au titre de l'année 2008	1514
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles	1515
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'office national de l'huile	1515

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Attribution du grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables pour l'année 2007	1515
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, portant délégation de signature.	1515
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général	1516
Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques	1516

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Maintien en activité dans le secteur public	1517
---	------

Ministère du Commerce et de l'Artisanat

Attribution du prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique pour l'année 2007	1517
---	------

Ministère des Technologies de la Communication

Nomination d'un inspecteur général des communications	1517
---	------

Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine

Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général	1518
--	------

Ministère de la Santé Publique

Attribution du prix du Président de la République de l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires	1518
Maintien en activité dans le secteur public	1518

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.	1519
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les directions régionales de l'éducation et de la formation relevant du ministère de l'éducation et de la formation	1522

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1523
Nomination de professeurs de l'enseignement supérieur.....	1523

Loi n° 2008-32 du 13 mai 2008, modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973 portant organisation des professions pharmaceutiques (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 22 (nouveau): La spécialité pharmaceutique s'entend de tout médicament préparé à l'échelle industrielle dans un établissement pharmaceutique, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale. Elle peut être soit une spécialité de référence soit une spécialité générique d'une spécialité de référence.

La spécialité de référence s'entend de toute spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'autorisation de mise sur le marché conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au vu d'un dossier comportant l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation.

La spécialité générique s'entend de toute spécialité pharmaceutique ayant la même forme pharmaceutique et la même composition qualitative et quantitative en principes actifs que la spécialité de référence, et dont la bioéquivalence avec cette dernière a été démontrée par des études de biodisponibilité appropriées.

Les critères scientifiques justifiant la dispense des études de biodisponibilité sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 mai 2008.

Art. 2 - Il est ajouté à la loi susvisée n° 73-55 du 3 août 1973, l'article 26 (bis) et l'article 31 (bis) comme suit :

Article 26 (bis) : Dans le cadre de la rationalisation et de la maîtrise des dépenses de santé, le pharmacien est autorisé à procéder à la substitution d'une spécialité pharmaceutique prescrite par une autre spécialité ayant la même forme pharmaceutique et la même composition qualitative et quantitative en principes actifs.

Toutefois, le pharmacien ne peut procéder à la substitution lorsque, pour des raisons particulières tenant au patient, le médecin prescripteur inscrit sur l'ordonnance médicale de manière manuscrite, la mention «non substituable» pour la spécialité concernée.

Les modalités de la substitution sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Article 31 (bis) : Les associations légalement constituées peuvent recevoir des dons de médicaments provenant des associations, des organisations caritatives et des établissements locaux ou étrangers, et ce, sous la responsabilité d'un pharmacien.

Les médicaments collectés dans ce cadre sont distribués à titre gratuit et sous la responsabilité d'un pharmacien, aux indigents, aux personnes à revenu limité et aux catégories à besoins spécifiques, par l'intermédiaire des structures sanitaires publiques ou par les associations visées à l'alinéa 3 du présent article.

Les associations chargées à ce titre de la collecte et de la distribution des médicaments doivent être autorisées à cet effet par le ministre de la santé publique, et ce, après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Elles sont soumises, concernant leur activité dans ce domaine, au contrôle des services compétents du ministère de la santé publique.

Les conditions et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l'hébergement touristique à temps partagé.

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - La présente loi régit les activités d'hébergement touristique à temps partagé.

Art. 2 - L'hébergement touristique à temps partagé est la jouissance d'un droit d'hébergement pour une durée limitée dans un établissement touristique aménagé à cet effet, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi.

Ce droit peut être transmis par la cession, le prêt, la location, l'échange et la succession.

Art. 3 - La durée de jouissance du droit d'hébergement à temps partagé ne peut être inférieure à une semaine par an sur une période minimale de cinq ans.

Ce droit est renouvelable par accord entre la société d'hébergement touristique à temps partagé et le bénéficiaire. La période de jouissance convenue peut aussi être modifiée dans la limite des capacités de l'unité.

Art. 4 - Les contrats de jouissance du droit d'hébergement touristique à temps partagé ne sont pas soumis à la législation régissant les opérations immobilières.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PROPRES AUX SOCIETES

D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE A TEMPS PARTAGE

Art. 5 - L'hébergement touristique à temps partagé s'exerce dans le cadre de société commerciale créée conformément au code des sociétés commerciales et aux dispositions de la présente loi.

La société ne peut commercialiser ou vendre les semaines d'hébergement touristique à temps partagé avant la réalisation totale du projet de construction des unités d'hébergement touristique à temps partagé, ou si elle n'est pas propriétaire de ces unités. Il lui est interdit de recourir à la sous-traitance dans les opérations de commercialisation.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mai 2008.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 8 mai 2008.

Art. 6 - Les sociétés d'hébergement touristique indiquées à l'article 5 ci-dessus doivent obtenir une autorisation préalable du ministre chargé du tourisme.

Les conditions d'obtention de cette autorisation sont fixées par décret.

Art. 7 - Ces sociétés doivent fournir une caution bancaire ininterrompue en guise de garantie de leurs obligations professionnelles envers les clients.

La valeur de cette caution et les conditions de sa gestion sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.

Art. 8 - Il est interdit aux sociétés d'hébergement touristique à temps partagé de cumuler l'activité d'hébergement touristique à temps partagé et l'activité ordinaire d'hébergement.

Art. 9 - En cas où l'unité touristique réservée à l'hébergement touristique à temps partagé est édifiée sur un immeuble immatriculé, le promoteur doit requérir l'inscription sur le titre foncier que l'immeuble est soumis au régime d'hébergement touristique à temps partagé.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS

DE CESSION

Art. 10 - Toutes les opérations relatives à la cession d'un droit de jouissance d'hébergement touristique à temps partagé, doivent être conclues par écrit, conformément à un contrat type comportant notamment les mentions suivantes :

- Les identités des parties contractantes,
- La référence de l'accord du ministre chargé du tourisme pour la réalisation du projet,
- Une description détaillée de la résidence et de l'appartement objet du contrat,
- Les droits et les obligations générés aux deux parties par le contrat au sens de la présente loi.

L'écrit doit être établi impérativement en langue arabe et dans une autre langue au choix du client et en quatre exemplaires au moins.

Le contrat type est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Art. 11 - Il est accordé au bénéficiaire du droit d'hébergement à temps partagé un délai de 15 jours à partir de la date de signature du contrat dit "délai de réflexion". Au cours de ce délai, le bénéficiaire a le droit de se rétracter sans conditions, sans en justifier les raisons et sans supporter aucune dépense, toutefois, le bénéficiaire doit faire part de sa décision de rétractation par un moyen laissant une trace écrite.

Il est interdit aux sociétés d'hébergement touristique à temps partagé de percevoir durant le délai de réflexion aucune avance financière ou engagement de paiement de quelque nature que ce soit.

Le contrat doit faire mention du présent article en lettres capitales.

Art. 12 - La société doit obligatoirement remettre au bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur et du contrat signé.

Le règlement intérieur fixe les caractéristiques de l'unité d'hébergement, ses équipements collectifs et les conditions générales de son exploitation.

Art. 13 - En cas de cession ou de location du droit de jouissance d'hébergement à temps partagé, le nouveau bénéficiaire doit notifier la société d'hébergement touristique à temps partagé dans un délai d'un mois de la date de conclusion du contrat.

Le nouveau bénéficiaire jouit de tous les droits et avantages découlant du contrat initial et se soumet aux mêmes obligations.

CHAPITRE IV

L'EXPLOITATION DES UNITES D'HEBERGEMENT TOURISTIQUE A TEMPS PARTAGE

Art.14 - Pour commercialiser leurs produits au plan international, les sociétés promotrices des projets d'hébergement touristique à temps partagé s'affilient, sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux changes et au commerce extérieur, à une bourse internationale d'échange de vacances à temps partagé.

Art. 15 - Les sociétés d'hébergement touristique à temps partagé doivent être dirigées par un directeur remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives aux directeurs d'établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement.

Art. 16 - Les établissements créés conformément à la présente loi sont soumis à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.

Art. 17 - Le bénéficiaire d'un droit d'hébergement est tenu de l'exercer et d'en jouir d'une manière paisible et ordinaire et doit respecter les règles de bon voisinage.

Art. 18 - Le bénéficiaire peut échanger son droit de jouissance d'hébergement avec un autre bénéficiaire dans la même unité ou dans d'autres unités similaires soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

Art.19 - La société d'hébergement touristique à temps partagé doit déposer une copie du contrat de cession conclu entre elle et le bénéficiaire auprès des services compétents relevant du ministère du tourisme contre reçu, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours de la date de signature du contrat.

Art. 20 - Le bénéficiaire du droit d'hébergement doit payer annuellement les frais communs nécessaires à la maintenance et à l'entretien des unités d'hébergement touristique.

Les montants relatifs à ces frais et les modalités de leur paiement sont fixés par le règlement intérieur sous forme d'un montant forfaitaire annuel révisable chaque deux années selon le taux d'inflation.

Le non paiement par le bénéficiaire du droit d'hébergement des frais communs pendant deux années de suite entraîne la suspension de son droit de jouissance jusqu'à paiement des frais.

Si le bénéficiaire ne paye pas les frais au cours de l'année qui suit la suspension de son droit, la société d'hébergement touristique peut demander la résiliation du contrat après notification du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui accordant un délai de trois mois au moins pour régulariser sa situation.

CHAPITRE V

LES SANCTIONS

Art.21 - Toute infraction aux dispositions de la présente loi est constatée par procès-verbal établi conformément aux dispositions du code des procédures pénales par les officiers de la police judiciaire cités au paragraphes 3 et 4 de l'article 10 dudit code et les agents assermentés de l'administration du tourisme chargés du contrôle des établissements touristiques ou tout autre agent dûment habilité à cet effet.

Les procès-verbaux sont soumis directement au ministre chargé du tourisme qui les transmet au procureur de la République siégeant près le tribunal de première instance compétent.

Art. 22 - Quiconque exerce l'activité d'hébergement touristique à temps partagé sans l'autorisation préalable prévue par l'article 6 de la présente loi est punie d'une amende de 20 mille dinars et de la fermeture immédiate de son établissement. Le tribunal peut ordonner la publication du contenu du jugement dans les journaux quotidiens à la charge du condamné.

Art. 23 - Est punie d'une amende de 15 mille dinars, la société d'hébergement touristique à temps partagé qui :

- Cumule l'activité d'hébergement touristique à temps partagé et l'activité ordinaire d'hébergement.

- Ou n'est pas gérée par un directeur remplissant les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives aux directeurs d'établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement.

- Ou n'a pas déposé une copie du contrat de cession prévu par l'article 19 de la présente loi auprès des services compétents relevant du ministère chargé du tourisme.

Art.24 - Est punie d'une amende de 10 mille dinars, la société d'hébergement touristique à temps partagé qui :

- conclut un contrat de cession du droit de jouissance d'hébergement à temps partagé en méconnaissance du contrat type prévu par l'article 10 de la présente loi.

- Ou qui perçoit une avance financière ou des engagements de paiement au cours du délai de réflexion.

Art. .25 - En cas de récidive, les amendes prévues par les articles 22,23 et 24 de la présente loi sont doublées.

Art. 26 - Est punie des sanctions prévues par l'article 291 du code pénal, quiconque qui présente des promesses fictives de dons ou des cadeaux ou qui fait usage de ruses ou d'artifices pour attirer les clients.

Art. 27 - Le ministre chargé du tourisme peut suspendre provisoirement l'activité de l'établissement contrevenant

pour une période ne dépassant pas les six mois, après audition de son représentant légal, et ce, dans les cas suivants :

- Infractions aux dispositions relatives aux contrats de cession prévues par les articles 10, 11, et 12 de cette loi.
- Le manquement à l'une des conditions relatives à l'exploitation des unités d'hébergement touristique à temps partagé prévues par les articles 14 et 15 de la présente loi.
- Le manquement à l'obligation d'entretien.
- Le cumul de l'activité de l'hébergement touristique à temps partagé et de l'activité ordinaire d'hébergement.
- Le défaut de dépôt d'une copie du contrat de cession prévu par l'article 19 de la présente loi.

Art. 28 - En cas de fermeture provisoire de l'établissement, le promoteur prend en charge les frais de séjour des bénéficiaires au cours de la période de la fermeture dans un hôtel ou dans une unité de même catégorie se situant dans la même région, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

Art. 29 - En cas de graves violations avérées, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement. Dans ce cas, les contrats conclus avec la société d'hébergement concernée sont automatiquement résiliés. Les bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants dus sans qu'ils aient bénéficié d'une contrepartie et ce, nonobstant leur droit à l'indemnisation pour préjudices dus à la fermeture de l'établissement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 30 - Quiconque ayant commercialisé un produit d'hébergement touristique à temps partagé avant la promulgation de la présente loi doit régulariser sa situation conformément à ses dispositions dans un délai d'une année à partir de la date de son entrée en vigueur, tout en respectant les dispositions des contrats conclus entre les bénéficiaires et les sociétés d'hébergement touristique à temps partagé.

Toutes les autorisations accordées avant la promulgation de la présente loi sont automatiquement annulées dans le délai d'une année ci-dessus indiqué. Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent demander la restitution des montants dus sans qu'ils aient bénéficié d'une contrepartie, et ce, nonobstant leur droit à l'indemnisation pour préjudices dus à la fermeture de l'établissement.

Art. 31 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n° 97-46 du 14 juillet 1997 relative à l'hébergement touristique à temps partagé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 63-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 11 août 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 14 août 2007 et lui soumettant un projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi soumis vise à organiser l'hébergement touristique à temps partagé,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations et à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables,

Considérant que le projet soumis comprend des dispositions relatives aux obligations et des dispositions relatives à la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables,

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis comporte notamment des dispositions qui déterminent les règles de l'hébergement touristique à temps partagé, en précisant les caractéristiques de la jouissance du droit d'hébergement qui on découle, en déterminant la forme des sociétés exerçant cette activité, leurs modes de gestion et leurs obligations

vis-à-vis des bénéficiaires et des autorités administratives et en prévoyant des sanctions applicables aux infractions prévues par le projet, ainsi que des dispositions transitoires pour la régularisation des situations antérieures conformément à ses dispositions,

Concernant l'article 10 du projet :

Considérant que cet article prévoit notamment l'obligation d'établir par écrit toutes les opérations relatives à la cession d'un droit de jouissance d'hébergement à temps partagé, conformément à un contrat type, qui doit être approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme,

Considérant que l'article précité comprend un état des mentions que doit comporter le contrat type en question,

Considérant que l'article 34 de la constitution a consacré la règle de la légalité des obligations,

Considérant que si l'article 10 du projet soumis prévoit que l'approbation du contrat type s'effectue par arrêté ministériel, alors même que les textes relatifs à la détermination des obligations, sont pris impérativement sous forme de lois, il n'en demeure pas moins que l'article 10 précité définit les éléments essentiels dudit contrat type, et qu'au surplus, de nombreuses dispositions du projet soumis déterminent les obligations découlant de la conclusion des contrats de cession de la jouissance du droit d'hébergement à temps partagé, ce qui implique de la sorte, la compatibilité de l'article 10 précité avec la constitution et notamment son article 34,

Considérant qu'il ressort de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles lui sont compatibles,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le jeudi 27 septembre 2007, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 82-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République, parvenue au conseil constitutionnel le 15 octobre 2007 et lui soumettant un projet de loi complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 7, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Oùï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution, que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la santé,

Considérant que les dispositions complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques ainsi que la loi objet de modification comprennent des dispositions relatives aux principes fondamentaux de la santé,

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire.

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis comporte un article unique portant ajout d'un article nouveau à la loi n° 73-55 du 3 août 1973 relative à l'organisation des professions pharmaceutiques,

Considérant que les dispositions complétant la loi portant organisation des professions pharmaceutiques, permettent à des associations légalement constituées de recevoir des dons de médicaments provenant des associations, des organisations caritatives et des établissements locaux ou étrangers, et ce, sous la responsabilité d'un pharmacien,

Considérant que les dispositions soumises prévoient que les médicaments collectés dans ce cadre, sont distribués également sous la responsabilité d'un pharmacien, par les associations autorisées à cet effet par le ministre de la santé publique, et ce, après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens, que le projet soumis dispose que ces associations sont soumises, concernant leur activité dans ce domaine, au contrôle des services compétents du ministère de la santé publique,

Considérant que l'article 34 de la constitution prévoit notamment que sont pris sous forme de lois, les textes relatifs à la détermination des principes fondamentaux de la santé publique,

Considérant qu'il est loisible au législateur de permettre à certaines associations ou à certains organes, nonobstant leur nature, leur statut juridique ou leur objet d'exercer une activité soumise à une réglementation spéciale telles que les professions pharmaceutiques, et ce, à titre subsidiaire et selon le mode et les conditions qu'il apprécie et tant que cela n'est pas contraire aux principes et règles prévus par la constitution,

Considérant que la collecte ou la distribution des médicaments, à quelque titre que ce soit, est une activité qui touche à la santé publique et dont le législateur est chargé de déterminer les principes fondamentaux la régissant, conformément à l'article 34 de la constitution, que cette activité concerne, par ailleurs, l'ordre public sanitaire,

Considérant que l'obligation pour les organes chargés de la collecte et de la distribution des médicaments à titre gratuit, d'être autorisés, à cet effet, par le ministre de la santé publique, et ce, après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens ainsi que la soumission de ces organes au contrôle des services compétents du ministère de la santé publique répondent à une exigence de l'ordre public sanitaire, et que l'exercice de cette activité sous la responsabilité d'un pharmacien rentre dans le cadre de la détermination des principes fondamentaux de la santé publique,

Considérant que les dispositions de l'article 31 (bis) que comporte l'article unique du projet soumis, ne sont pas ainsi contraires à la constitution et notamment à son article 34 et lui sont compatibles,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le mercredi 28 novembre 2007, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Kamel Charfeddine, Njib Belaid, Madame Radhia Ben Salah.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 04-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 4 décembre 2007, parvenue au conseil constitutionnel le 5 décembre 2007 et lui soumettant un projet de loi complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques,

Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 34 et 72,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004, relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques,

Ouï le rapport relatif au projet soumis,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

Considérant que le projet de loi examiné a pour objet de compléter la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques,

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution, que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux de la santé,

Considérant que les dispositions modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques ainsi que la loi objet de modification comprennent des dispositions relatives aux principes fondamentaux de la santé,

Considérant que le projet soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

Considérant que le projet soumis comprend deux articles dont le premier est relatif à l'abrogation des dispositions de l'article 22 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques et leur remplacement par des dispositions nouvelles et dont le second est relatif à l'ajout d'un article 26 bis à la loi précitée,

Considérant que l'article 22 (nouveau) comporte une définition de la spécialité pharmaceutique et dispose qu'elle peut être soit une spécialité de référence, soit une spécialité générique qu'il comporte également une définition de ces deux spécialités, qu'il précise que la démonstration de la

bioéquivalence de la spécialité générique avec la spécialité de référence s'établit par des études appropriées de biodisponibilité et prévoit que la dispense de ces études s'établit sur la base de critères scientifiques fixés par arrêté du ministre de la santé publique,

Considérant que l'article 26 (bis) prévoit une autorisation pour le pharmacien à procéder à la substitution à la spécialité pharmaceutique prescrite d'une autre spécialité, ayant la même forme pharmaceutique et la même composition qualitative et quantitative en produits actifs, et ce, dans le cadre de la rationalisation et de la maîtrise des dépenses de santé,

Considérant que cette autorisation comprend la possibilité de substituer à la spécialité de référence une spécialité générique,

Considérant que le préambule de la constitution a consacré le droit des citoyens à la santé,

Considérant qu'il appartient au législateur, dans le cadre de la détermination des principes fondamentaux de la santé publique, tel que cela est prévu par l'article 34 de la constitution, de prévoir les mécanismes d'organisation du droit à la santé,

Considérant que rien dans la constitution n'interdit au législateur de prévoir dans ce cadre, selon son appréciation de l'intérêt général et en se basant sur les données scientifiques disponibles les moyens appropriés pour assurer les services et les soins médicaux en cas de maladie, comme c'est le cas de l'espèce qui autorise la possibilité de substituer à la spécialité pharmaceutique de référence une spécialité générique, et tant que le projet soumis a prévu plusieurs normes telles que la détermination d'une manière précise de la définition de la spécialité générique, l'exigence de la démonstration de son équivalence avec la spécialité de référence par des études de biodisponibilité appropriées dont la dispense ne peut avoir lieu que sur la base de critères scientifiques précis, l'interdiction de l'opération de substitution lorsque le médecin prescripteur inscrit sur l'ordonnance médicale, la mention «non substituable», ainsi que la prévision que les modalités de substitution sont fixées par arrêté ministériel,

Considérant qu'il apparaît ainsi que le projet précité, a prévu, à la lumière des données scientifiques disponibles, des procédures et des garanties susceptibles qui sont de nature à respecter les prescriptions constitutionnelles en matière de la santé publique, que les dispositions des articles 22 (nouveau) et 26 (bis) ne sont pas, de la sorte, contraires à la constitution et lui sont compatibles,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le samedi 5 janvier 2008, sous

la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 25-2008 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé.

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 2 mai 2008, parvenue au conseil constitutionnel le 3 mai 2008 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif à l'hébergement touristique à temps partagé, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la Constitution et notamment ses articles 28, 33, 52, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, relatif à l'hébergement touristique à temps partagé,

Où le rapport relatif aux modifications soumises,

Après délibération.

Sur la saisine du conseil :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de loi adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

Considérant que le projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel,

Considérant que ledit projet, adopté par les deux chambres, est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution.

Sur la procédure :

Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé, dans sa séance plénière du 15 avril 2008,

Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,

Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet précité dans sa séance plénière tenue le 24 avril 2008,

Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution,

Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment,

Considérant que les modifications relatives au fond apportées au projet soumis à l'examen portent sur son article 19,

Considérant qu'en vertu de la modification apportée à cet article, l'obligation du dépôt par la société d'hébergement touristique à temps partagé, d'une copie du contrat de cession établi avec le bénéficiaire, et ce, auprès des services compétents du ministère du tourisme, est assortie d'un délai maximum,

Considérant qu'il apparaît au vu de l'examen de cette modification, qu'elle n'est pas contraire à la constitution et qu'elle lui est compatible,

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond apportée au projet de loi relatif à l'hébergement touristique à temps partagé, et adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo, le lundi 7 mai 2008, sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2008-1826 du 13 mai 2008.

Monsieur Abdelbaki Hermassi est nommé président du conseil supérieur de la communication.

Arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, portant modification de l'arrêté du 18 décembre 2003 fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole, tel qu'il a été modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l'organisation de la scolarité à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis,

Vu le décret n° 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif aux organes de direction de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des

administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d'utilisation des revenus provenant des activités des universités et des établissements qui en relèvent,

Vu le décret n° 2001-1749 du 1^{er} août 2001, portant organisation de la formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal,

Vu le décret n° 2001-1912 du 14 août 2001, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement de l'appellation de certains établissements publics,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment l'arrêté du 17 avril 2007,

Vu l'avis du directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.

Arrête :

Article premier - Est modifiée, la liste générale des unités de valeurs préparatoires selon la spécialité pour la période de formation à distance du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal prévue par l'article 23 de l'arrêté du 18 décembre 2003 susvisé, notamment en ce qui concerne « II- A l'école nationale d'ingénieurs de Tunis », et ce, conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2 - Le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des unités de valeurs préparatoires selon la spécialité pour la période de formation à distance du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis

Spécialité	Unités de valeurs préparatoires
Génie civil	Matériaux de construction
	Ouvrages hydrauliques
	Stabilité des pentes et talus
	Géologie de l'ingénieur
	Béton précontraint
	Impact sur l'environnement
	Routes
	Infrastructures et gestion urbaine
	Marchés et règlements
	Ouvrages d'art
	Essais et pathologies des constructions
	Système d'information géographique et télédétection
	Dynamique des sols et analyse sismique
	Équipements des bâtiments et protection incendie
Génie électrique	Commande des machines
	Alimentation à découpage et hacheurs
	Conversion électromagnétique et machines spéciales
	Techniques de communication
	Topologie des réseaux électriques et stabilité des réseaux
	Matériaux pour le génie électrique
	Théorie de la commande des processus
	Compatibilité électromagnétique
	Protection des réseaux électriques
	Energies renouvelables
	Systèmes échantillonnés
	Langage de programmation « C », Borland C, Visual C++
	Systèmes d'exploitation Windows-Unix et bases de données
	C.A.O et modélisation des champs
Génie hydraulique	Ouvrages hydrauliques
	Hydraulique souterraine
	Écoulements transitoires
	Eaux usées et déchets solides
	Impact sur l'environnement
	Mécanique des fluides environnementaux
	Système d'information géographique et télédétection
	Hydrologie
	Hydraulique numérique et maritime
	Machines hydrauliques et stations de pompage
	Centrales hydroélectriques
	Ouvrages maritimes
	Energie renouvelable
	Marchés et règlements

Spécialité	Unités de valeurs préparatoires
Génie industriel	Mécanique des fluides
	Simulation des systèmes industriels
	Econométrie
	Contrôle et fiabilité
	Gestion de la qualité
	Marketing industriel
	Comptabilité analytique
	Gestion des ressources humaines
	Conception et analyse des systèmes de production
	Système d'information et d'aide à la décision
Informatique	Electronique
	Conception des systèmes informatiques
	Systèmes temps réel
	Bases de données
	Traitement d'image
	Intelligence artificielle
	Réseaux locaux et sécurité des réseaux
	Interface homme machine
	Reconnaissance des formes
	Systèmes distribués
	Technologie WEB
	Architectures spéciales
	Systèmes d'exploitation Windows-Unix
	Structure des ordinateurs et microprocesseurs
Génie mécanique	Transferts thermiques
	Machines thermiques
	Circuits et mesures électriques
	Fabrication assistée par ordinateur
	Mécanique des vibrations
	Mécanique des fluides
	Electronique
	Systèmes logiques
	Analyse de fabrication
	Mécanique des contacts
	Automatique ou spontanéité
	Climatisation
	Conception mécanique 2
	Acoustique des systèmes industriels
Télécommunications	Systèmes de communication optique
	Systèmes hautes fréquences
	Codage et protection de l'information
	Compression des données
	Systèmes distribués
	Réseaux locaux et sécurité des réseaux
	Technologie web

Spécialité	Unités de valeurs préparatoires
	Réseaux de transmission des données
	Systèmes temps réel
	Microprocesseurs et microcontrôleurs
	DSP pour les communications
	Architectures spéciales
	Systèmes d'exploitation Windows-Unix
	Structure des ordinateurs et microprocesseurs
Génie minier	Economie et gestion minière et pétrolière
	Géologie de l'ingénieur
	Systèmes d'information géographique et télédétection
	Hydrologie
	Méthodes et machines d'exploitation des miniers et carrières
	Valorisation des minerais et matières premières
	Topographie et cartographie
	Mécanique des roches II
	Etude d'impact sur l'environnement
	Forages profonds et études des réservoirs d'hydrocarbures
	Sécurité dans l'exploitation des mines et carrières
	Réhabilitation des sites miniers et carrières
	Loi et réglementation minières
	Environnement et exploitation minière

Arrêté du Premier ministre du 9 mai 2008, portant ouverture de l'épreuve d'évaluation pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 73-35 du 26 janvier 1973, portant organisation de la scolarité dans les établissements d'enseignement agricole, tel qu'il a été modifié par le décret n° 76-38 du 10 janvier 1976,

Vu le décret n° 75-49 du 24 janvier 1975, fixant l'organisation de la scolarité à l'école nationale d'ingénieurs de Tunis,

Vu le décret n° 83-1005 du 26 octobre 1983, relatif aux organes de direction de l'institut national agronomique de Tunisie,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n°99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n°2001-1749 du 1^{er} août 2001, portant organisation de la formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal,

Vu le décret n° 2001-1912 du 14 août 2001, portant création d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 18 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, tel que modifié et complété par l'arrêté du 16 juillet 2005, l'arrêté du 17 avril 2007 et l'arrêté du 9 mai 2008 notamment son article 4.

Arrête :

Article premier - Pour l'accès à la période présentielle du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal, une épreuve écrite d'évaluation est ouverte à l'intention des ingénieurs des travaux relevant des services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2003 susvisé et aux indications du tableau ci-après :

Institution de formation	Spécialités	Nombre de postes à pourvoir	Date de déroulement de l'épreuve écrite d'évaluation	Date de clôture de la liste d'inscription des candidatures
Institut national agronomique de Tunisie	- production Végétale et environnement, - économie agricole et agroalimentaire, - génie rural, eaux et forêts, - production animale, - halieutique et aquaculture, - phytiairie et protection des cultures, - industries agroalimentaires, - machinisme agricole, - forêts	80	3 juillet 2008 et jours suivants	2 juin 2008
Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis	- génie civil, - génie électrique, - génie hydraulique, - génie industriel, - informatique, - génie mécanique, - télécommunications, - génie minier.	60	20 septembre 2008 et jours suivants	2 juin 2008
Ecole supérieur de la statistique et de l'analyse de l'information	statistique	10	14 septembre 2008 et jours suivants	2 juin 2008

Art. 2 - Le programme des matières de l'épreuve écrite d'évaluation est fixé en annexe. La durée et les coefficients appliqués pour chaque matière sont définis ainsi qu'il suit :

A- Pour l'institut national agronomique de Tunisie :

Matières de l'épreuve	Durée	Coefficients
1. Matière commune : sciences agronomiques générales	Deux heures	1
2. Matière de spécialité selon le choix du candidat : • production végétale et environnement, • économie agricole et agroalimentaire, • génie rural, eaux et forêts, • production animale, • halieutique et aquaculture, • phytiairie et protection des cultures, • industries agroalimentaires, • Machinisme agricole, • Forêts.	Deux heures	1

B- Pour l'école nationale d'ingénieurs de Tunis :

Matières de l'épreuve	Durée	Coefficients
1. Matière commune: sciences et techniques de l'ingénieur	Deux heures	1
2. Matière de spécialité selon le choix du candidat : • mécanique générale, • résistance des matériaux, • électricité générale, • informatique, • hydraulique générale, • propagation et transmission, • recherche opérationnelle • mécanique des roches.	Deux heures	1

C- Pour l'école supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information :

Matières de l'épreuve	Durée	Coefficients
1. Matière commune : mathématiques appliquées	Deux heures	1
2. Matière de spécialité : • Statistique descriptive et probabilité.	Deux heures	1

Art. 3 - Le directeur de l'institut national agronomique de Tunisie, le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis et le directeur de l'école supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme de l'épreuve d'évaluation pour l'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur principal

I- A l'institut national agronomique de Tunisie :

1-Programme de l'épreuve commune : sciences agronomiques générales :

- techniques culturales,
- assolements agricoles,
- paramètres de production,
- caractéristiques du sol,
- facteurs climatiques,
- techniques d'irrigation et de drainage,
- l'offre et la demande des produits agricoles,
- commercialisation et consommation,
- l'investissement agricole,
- coûts de production,
- matériels agricoles,
- reboisement,
- élevage et alimentation,
- océanographie.

2- Programmes de l'épreuve de spécialité :

Spécialité	Thèmes
Production végétale et environnement	• Caractéristiques du climat agricole. • Besoins en eau des cultures. • Interactions sol- plante- atmosphère. • Rotations et assolements des cultures. • Fertilisation des cultures. • Caractéristiques du sol. • Paramètres de production et de rendement. • Techniques de travail du sol et de fertilisation. • Amélioration des plantes. • Cultures maraîchères, florales et ornementales. • Arboriculture fruitière.
Génie rural, eaux et forêts	• Topographie. • Techniques d'irrigation, de surface, aspersion et localisée. • Drainage et assainissement.

Spécialité	Thèmes
	• Lutte contre l'érosion. • Machines agricoles : moteur, matériels de labour et de pulvérisation. • Forêts : pépinières, essences, reboisement et protection.
Economie agricole et agroalimentaire	• Analyse économique générale. • Comptabilité et gestion agricoles. • Sociologie rurale. • Formation des prix. • Etude et évaluation des projets. • Relations économiques internationales. • Systèmes de production agricole.
Industries agroalimentaires	• Technologie laitière. • Technologie des produits carnés. • Matières grasses. • Hygiène alimentaire. • Fermentation alimentaire. • Technologie des céréales. • Traitement des eaux. • Sucrerie.
Halieutique et aquaculture	• Milieu marin : - mers, océans et mouvements, - la méditerranée, les eaux tunisiennes. • Biologie aquatique : cycle biologique et chaînes alimentaires, peuplements planctoniques, peuplement benthiques. • Les ressources halieutiques : productions, techniques et engins de pêche. • Gestion des ressources vivantes. • Aquaculture : choix des sites et des espèces, techniques d'élevage et alimentation aquacole. • Environnement aquatique, écosystèmes littoraux, pollution et rejets en mer, eutrophisation.
Phytiatrie et protection des cultures	• Phytopathologie : caractères généraux des champignons; maladies des arbres fruitiers à noyaux et à pépins, des agrumes, des cultures maraîchères, méthodes d'intervention. • Nématologie : différents groupes trophiques, cycles biologiques des nématodes phytoparasites et stades des résistances aux contraintes du milieu, actions et dégâts des nématodes sur les cultures, interactions avec autres microorganismes du sol, les méthodes d'intervention. • Entomologie : caractères généraux des insectes et acariens, principaux insectes ravageurs des arbres fruitiers et des cultures maraîchères, principaux acariens phytophages, les ravageurs des denrées stockées, les méthodes de lutte chimique, biologique et culturale, la lutte intégrée.
Production animale	• Conduite de : - un troupeau bovin laitier, - une unité d'engraissement bovin, - un troupeau ovin ou caprin, - une unité avicole et reproducteurs, - une unité avicole de poules pondeuses, - une unité avicole de poulets de chair, - une unité de production de dindes de chair, - une unité cunicole, - une unité apicole.

Spécialité	Thèmes
	• Sélection et croisement des animaux d'élevage. • Etablissement d'un bilan fourrager.
Machinisme agricole	• Moteur thermique • Tracteur agricole • Travail du sol • Semis et plantation • Epannage des engrais • Traitement phytosanitaire • Récolte des fourrages • Récolte des céréales
Forêts	• Ecologie forestière • Protection des forêts • Techniques sylvicoles • Pédologie forestières • Technique de reboisement

II- A l'école nationale d'ingénieurs de Tunis :

1- Programme de l'épreuve commune : Sciences et techniques de l'ingénieur :

- éléments de statistiques et probabilités,
- mécanique des structures et des sols,
- mathématiques élémentaires (suites, séries, dérivées, intégrales, calcul matriciel, équations différentielles),
- notions sur les caractéristiques des matériaux,
- mécanique du point (vitesse, accélération, composition des mouvements, travail, puissance, quantité de mouvement),
- ondes et vibrations (propagation des ondes dans les milieux, longueur d'onde, fréquence, ondes stationnaires, réflexion et réfraction d'onde),
- électricité générale (lois d'Ohm, lois de Joules, travail, puissance, intensité, tension, lois des mailles).

2- Programmes de l'épreuve de spécialité :

Spécialité	Thèmes
Mécanique générale	• Notions sur les vecteurs • Notions sur les torseurs • Paramétrage et liaisons des systèmes matériels • Cinématique du solide : - torseur cinématique, - composition des mouvements, - cinématique du contact entre 2 solides, - cinématique plane. • Cinématique : - masse-centre d'inertie, - opérateur d'inertie d'un solide rigide, - énergie cinétique, - torseurs cinétique et dynamique. * Efforts s'exerçant sur un système : - notion physique d'effort, - représentation mathématique des efforts, - cas particulier des actions de contact, - efforts intérieurs et extérieurs,

Spécialité	Thèmes
	- puissance et travail des efforts. • Principe fondamental de la dynamique : - Principe fondamental de la dynamique, - cas particulier de la statique, - théorème de l'énergie cinétique, - insuffisance du PFD. • Etude des liaisons entre les solides : - étude générale des liaisons, - étude du contact ponctuel, - étude des autres liaisons usuelles. * Rotation d'un solide autour d'un axe fixe : - équations générales, - équilibrage statique et dynamique, - étude du mouvement.
Résistance des matériaux	• Rappels de statique : - liaisons et principe fondamental de la statique, - systèmes isostatiques et systèmes hyperstatiques • Définitions des efforts intérieurs : - méthode de la coupe, - équations d'équilibre des poutres, - vecteur des contraintes et liaisons avec les efforts intérieurs, - définitions des sollicitations simples. • Sollicitations simples : définitions, diagramme d'essai, contraintes, critères de résistance, choix de forme optimale des sections, équation de la déformée, cas hyperstatique, exemples : - traction et compression, - flexion pure, - torsion pure, - cisaillement pur. • Sollicitations composées : définitions, diagramme d'essai, contraintes, critères de résistance, équation de la déformée, cas hyperstatique, exemples : - flexion dérivée, - flexion composée, - flexion et torsion combinées. * Flambage des poteaux comprimés : - théorie d'Euler, - influence de l'effort tranchant et de la déformée initiale.
Electricité générale	• Circuits électriques : - notions générales sur la production et la consommation de l'énergie électrique: courant continu, courant alternatif, lois d'« Ohm » et de « Kirchhoff », - notion de puissance et d'énergie en courant alternatif monophasé : puissance active, puissance réactive, puissance apparente, - courant triphasé : montage en étoile et en triangle, puissance active, puissance réactive, puissance apparente. * Circuits magnétiques : - principales lois des circuits magnétiques: caractéristiques des champs magnétiques, loi d'Ampère, différents types de circuits, - méthodes de calcul des circuits magnétiques,

Spécialité	Thèmes
	- action mécanique du champ magnétique. * Machines électriques : - transformateurs, - machines synchrones et asynchrones, - machines à courant continu. • Lignes de transport d'énergie : - structure des réseaux, - éléments constitutifs des lignes de transport et de distribution, - conditions économiques et conditions mécaniques de construction des lignes.
Informatique	• Algorithmique et programmation (en langage C ou Pascal) : - concepts de base de l'algorithmique, - algorithmes de recherche et de tri, - structures de données statiques, - structures de données dynamiques (pointeur, liste chaînée). • Systèmes d'exploitation : - rôle d'un système d'exploitation, - types de systèmes d'exploitation, - problèmes posés à un système d'exploitation, - processus, synchronisation, - hiérarchie de la mémoire, - gestion du processeur central. • Architecture d'ordinateur : - structure fonctionnelle d'un ordinateur, - rôle des différentes composantes, - types de mémoire, - types de processeurs, - unités, périphériques et interfaçages. • Réseaux informatiques : - topologie des réseaux, - normalisation (ISO), - réseaux de transmission des données, - équipements d'interconnexion. • Bases de données relationnelles : - modèles entité-relation, - modèles relationnels, - l'algèbre relationnelle, - le langage SQL, - normalisation des bases de données.
Hydraulique générale	• Propriétés générales des fluides • Hydrostatique : - équations fondamentales, - théorème de Pascal, - équilibres relatifs des fluides, forces de pression, - théorème d' « Archimède », calcul des réservoirs, - stabilité des corps flottants et immergés, - mesures des pressions.

Spécialité	Thèmes
	• Cinématique des fluides : - variables d' « Euler », variables de « Lagrange », lignes de courants, trajectoires, - équation de continuité, - débits massique et volumique, - cas des écoulements à une direction privilégiée. • Hydrodynamique des fluides parfaits : - équation d' « Euler », - équation du mouvement le long d'une trajectoire, - écoulement à une direction privilégiée, pression dans la section transversale, - hypothèse de l'hydraulique: fluide incompressible dans la pesanteur, - théorème de « Bernouilli », applications: théorème de « Torricelli », pression d'arrêt et tube de « Pitot », - tube « Venturi ». • Hydrodynamique des fluides réels : - expérience de « Reynolds », - le régime laminaire : écoulement de poiseuille, de couette, de helé-Shaw, écoulement dans les milieux poreux, - le régime turbulent : grandeurs moyennées, - équations de Navier-Stokes. • Le théorème d' « Euler » et ses applications • Pertes de charges : - analyse dimensionnelle, - variations de la perte de charge avec le nombre de « Reynolds », - formules empiriques de perte de charges, - pertes de charges singulières. • Calcul des canalisations et des réseaux de conduites • Les orifices et les ajutages • Les déversoirs • Introduction aux écoulements à surface libre : - régime permanent uniforme, - section avantageuse.
Propagation et transmission	• Propagation et transmission : - équations de « Maxwell » et leurs conséquences, - propagation des ondes électromagnétiques, - ondes planes homogènes dans un milieu illimité, - ondes guidées sur un système de transmission rectiligne uniforme, - propagation sur les lignes de transmission- Théorème de « Kirchhoff ». • Transmission : - outils mathématiques concernant les signaux modulés certains et aléatoires, - vue d'ensemble d'une chaîne de communication, - éléments de modulation/démodulation analogique, - modulation d'amplitude, de fréquence, de phase, principes, propriétés, avantages et inconvénients des différentes modulations, - transmission à travers un canal à bande limitée et bruité.
Recherche opérationnelle	• Introduction à la recherche opérationnelle : - définition et origine, - domaines d'application.

Spécialité	Thèmes
	• Introduction à la programmation linéaire : - formulation des programmes linéaires, - résolution géométrique, - notions de convexité. • Méthode de « Simplexe » : - transformation en forme standard, - forme et tableau canoniques, - l'algorithme de « Simplexe » de base (Primal-simplexe), - la méthode de « Simplexe » à deux phases. • Dualité : - l'écriture du problème dual, - interprétation économique du dual, - conditions d'optimalité et dualité (Théorème de forte dualité). • Analyse de sensibilité dans la programmation linéaire : - variation des coefficients de la fonction objectif, - variation du second membre d'une contrainte, - dualité et analyse de sensibilité, - théorème de complémentarité. • Théorie des Graphes : - principes généraux des graphes, - chemins de longueurs extrémales (définitions et conditions d'existence), - algorithmes (Dijkstra, Bellman, Floyd, Murchland). • Ordonnement des projets : - introduction sur les graphes de projets, - méthode de chemin critique, - méthode P.E.R.T, - réduction des durées par la programmation linéaire.
Mécanique des roches	• Description et classification technique des roches et des massifs rocheux. • Propriétés mécaniques des massifs rocheux: caractéristiques de la roche, critères de rupture et lois constitutives, résistance au cisaillement des discontinuités, résistance orientée des massifs. • Stabilité des versants rocheux: modes et causes de rupture, rôle de l'eau, études de stabilité à deux et à trois dimensions par l'équilibre limite.

III- A l'école supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information :

1. Programme de l'épreuve commune : Mathématiques appliquées :

- Calcul intégral
- Calcul matriciel
- Système d'équations linéaires
- Programmation linéaire
- Analyse combinatoire

2-Programme de l'épreuve de spécialité :

Spécialité	Thèmes
Statistique descriptive et probabilité	• Paramètres élémentaires • Paramètre de forme et de concentration • Ajustement et corrélation linéaire • Les indices • Lois usuelles de probabilité

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Décret n° 2008-1827 du 13 mai 2008, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans des affaires criminelles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'homme,

Vu le décret du 10 janvier 1957, portant promulgation du code de justice militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2000-56 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, portant promulgation du code de procédure pénale, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-26 du 7 mai 2007,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d'avocat, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006-30 du 15 mai 2006,

Vu la loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, portant promulgation du code de protection de l'enfant, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-35 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 2002-3026 du 3 décembre 2002, portant attribution d'une indemnité de réquisition au profit des avocats stagiaires désignés d'office dans les affaires criminelles,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Il est alloué à tout avocat stagiaire désigné d'office dans une affaire criminelle devant les tribunaux judiciaires ou militaires une indemnité de réquisition dont le montant est égal à cent trente dinars pour chaque affaire.

Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 2002-3026 du 3 décembre 2002 susvisé.

Art. 3 - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er mai 2008.

Art. 4 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

FIN DE DETACHEMENT

Par décret n° 2008-1828 du 13 mai 2008.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Abdelkrim Haddad, magistrat de troisième grade auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), à compter du 7 avril 2008.

Par décret n° 2008-1829 du 13 mai 2008.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohamed Mondher Chouk, magistrat de premier grade, auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), à compter du 1er janvier 2008.

Par décret n° 2008-1830 du 13 mai 2008.

Il est mis fin au détachement de Monsieur Hichem Triki, magistrat de deuxième grade, auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), à compter du 7 avril 2008.

DETACHEMENT

Par décret n° 2008-1831 du 13 mai 2008.

Monsieur Abdelkrim Haddad, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), pour une période de 11 mois à compter du 8 avril 2008.

Par décret n° 2008-1832 du 13 mai 2008.

Monsieur Mohamed El Mondher Echouk, magistrat de premier grade, est détaché auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 2 janvier 2008.

Par décret n° 2008-1833 du 13 mai 2008.

Monsieur Hichem Triki, magistrat de deuxième grade, est détaché auprès du ministère du développement et de la coopération internationale (agence tunisienne de la coopération technique), pour une période d'un an et 7 mois à compter du 8 avril 2008.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1834 du 13 mai 2008.

Sont désignés en qualité de membres de la commission nationale chargée de proposer le lauréat du prix mondial du Président de la République pour les études islamiques :

Le ministre des affaires religieuses : président.

Messieurs et Madames, membres :

- Kamel Eddine Djaïet : Mufti de la République Tunisienne : représentant du Premier ministre,

- Jelloul Jeribi : président du conseil islamique supérieur,

- Salem Bouyahia : président de l'université Ezzitouna,

- Mohamed El Yassir : représentant du ministère des affaires étrangères,

- Mustapha Aloui : représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- Ahmed Addhoum : représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,
- Laroussi Mizouri : représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- Abdelaziz Chebil - Harrath Bouallégui - Mongia Souaihi : en qualité d'enseignants universitaires,
- Ahmed Khaled - Mohsen Abdennadher - Mustapha Ben Hamza : en qualité de personnalités tunisiennes et étrangères reconnues pour leur compétence et leur rayonnement.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1835 du 13 mai 2008.

Monsieur Khaled Marzouk, ingénieur général, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

Par décret n° 2008-1836 du 13 mai 2008.

Monsieur Ahmed Hadouej, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Décret n° 2008-1837 du 13 mai 2008, portant ratification de la convention de prêt conclue le 29 novembre 2007 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet de développement des pistes agricoles.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2008-26 du 22 avril 2008, portant approbation de la convention de prêt conclue le 29 novembre 2007 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet de développement des pistes agricoles,

Vu la convention de prêt conclue le 29 novembre 2007 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe pour la contribution au financement du projet de développement des pistes agricoles.

Décète :

Article premier - Est ratifiée, la convention de prêt annexée au présent décret, conclue à Tunis le 29 novembre

2007 entre la République Tunisienne et le Fonds Koweïtien de Développement Economique Arabe et relative à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de sept millions (7.000.000) de dinars koweïtiens, pour la contribution au financement du projet de développement des pistes agricoles.

Art. 2 - Le ministre du développement et de la coopération internationale est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-1838 du 13 mai 2008.

Madame Saloua Ben Zaghrou, économiste en chef à l'institut d'économie quantitative, est maintenue en activité dans le secteur public pour une troisième année à compter du 1er mai 2008.

Par décret n° 2008-1839 du 13 mai 2008.

Monsieur Mohamed Naceur Gharsalli, ingénieur général à l'institut national de la statistique, est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième année à compter du 1er avril 2008.

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 9 mai 2008.

Monsieur Abederrazek Belhadj Ltaief est nommé membre représentant le gouvernorat de Béja au conseil d'entreprise de l'office de développement du Nord-Ouest, en remplacement de Monsieur Othman Sidhom.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

GRANDS PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR LA PROMOTION DES ACTIVITES AGRICOLES

Par décret n° 2008-1840 du 10 mai 2008,

Les grands prix du Président de la République pour la promotion des activités agricoles au titre de l'année 2008 sont attribués aux personnes suivantes :

1 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des produits d'exportation :

- Société «SAGE» des cultures géothermiques du gouvernorat de Gabès.

2 - Le grand prix du Président de la République pour l'économie d'eau :

- Mohamed Hédi Ben Arbi Khalfaoui du gouvernorat de Kef.

3 - Le grand prix du Président de la République pour les jeunes agriculteurs :

- Mabrouk Ben Mohamed Ben Ali Karous du gouvernorat de Kébili.

4 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des structures d'intérêts collectifs :

- Groupement de développement des eaux d'irrigation « Hadhila » du gouvernorat de Monastir.

5 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des grandes cultures :

- Jamel Ben Mohamed Salah Saidi du gouvernorat de Jendouba.

6 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production animale :

- Abdelhafidh Ben Habib Hemissi du gouvernorat de Bizerte.

7 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la production des légumes et des fruits :

- Société du développement et de la production agricole Oued Elkhil du gouvernorat de Zaghuan.

8 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'oléiculture :

- Ali Ben Othmane du gouvernorat de Mahdia.

9 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion des périmètres irrigués utilisant les eaux usées traitées :

- Allela Ben Mohamed Jellassi du gouvernorat de l'Ariana.

10 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de la pêche:

- Jomaa Chaari du gouvernorat de Sfax.

11 - Le grand prix du Président de la République pour la promotion de l'agriculture biologique:

- Mohamed Ben Ahmed Ben Mohamed Belharcha du gouvernorat de Béja.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 mai 2008.

Monsieur Ali M'nif est nommé membre représentant le Premier ministère au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles, et ce, en remplacement de Monsieur Farhat Ben Salah.

Par arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 9 mai 2008.

Monsieur Mohamed Sadok Hosni est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'administration de l'office national de l'huile, et ce, en remplacement de Monsieur Mongi El Waar.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

GRAND PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR L'ENCOURAGEMENT A L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE ET A LA PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Par décret n° 2008-1841 du 13 mai 2008.

Le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables pour l'année 2007 est attribué conformément aux dispositions du décret n° 2002-819 du 17 avril 2002 comme suit :

- pour le premier prix dont la valeur est de 15000 dinars : il est attribué à Monsieur Mondher Toumi pour «la société de nutrition animale/groupe poulina» en considération des efforts accomplis pour le développement de l'utilisation de la cogénération dans le secteur industriel,

- pour le deuxième prix dont la valeur est de 10000 dinars : il est attribué à Monsieur Abdelhak Khemiri pour le bureau d'étude «CAMI» en considération des efforts accomplis dans le domaine de l'assistance technique, la formation et les études d'efficacité énergétique dans le secteur tertiaire,

- pour le troisième prix dont la valeur est de 5000 dinars: il est attribué à Monsieur Chokri Sassi pour «la société céramique industrie » en considération des efforts accomplis pour la contribution à l'effort national pour la maîtrise de l'énergie.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, portant délégation de signature.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2008-160 du 22 janvier 2008, chargeant Monsieur Mohamed Agrebi, conseiller des services publics, des fonctions de directeur général de la promotion des petites et moyennes entreprises.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Agrebi, directeur général de la promotion des petites et moyennes entreprises, est habilité à signer par délégation du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes

entreprises tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-230 du 31 janvier 2000, fixant le statut particulier au corps des personnels des cadres communs de laboratoire.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général du corps particulier des personnels des cadres communs de laboratoire au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé, les chefs de laboratoire en chef ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours.
- la date de clôture de la liste d'inscription.
- la date d'étude des dossiers de candidatures par le jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,

- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, colloques, cycles de formation,...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé est composé de membres désignés par arrêté du Premier ministre.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport sur les activités de l'intéressé durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des travaux de formation, d'encadrement et de recherches,
- des travaux réalisés et des résultats obtenus.

Le chef de l'administration attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de chef de laboratoire général du corps particulier des personnels des cadres communs de laboratoire est arrêtée par le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

Tunis, le 9 mai 2008.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Peuvent participer au concours interne susvisé, les analystes centraux ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Cet arrêté fixe :

- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date d'étude des dossiers de candidatures par le jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours interne susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences, colloques, cycles de formation,...) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5 - Le jury du concours interne susvisé est composé de membres désignés par arrêté du Premier ministre.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport sur les activités de l'intéressé durant les deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité du service,
- des travaux de formation, d'encadrement et de recherches,
- des travaux réalisés et des résultats obtenus.

Le chef de l'administration attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 8 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste en chef du corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques est arrêtée par le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-1842 du 13 mai 2008.

Monsieur Hafedh El Haj Salem, architecte général à l'agence foncière d'habitation, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle année à compter du 1er juillet 2008.

Par décret n° 2008-1843 du 13 mai 2008.

Monsieur Younes Najar, ingénieur général au centre d'essais et des techniques de la construction relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année à compter du 1er mai 2008.

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

**PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR
LA PROMOTION DE L'ARTISANAT A CARACTERE
TRADITIONNEL ET ARTISTIQUE**

Par décret n° 2008-1844 du 13 mai 2008.

Le prix du Président de la République pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique, pour l'année 2007, est attribué à Monsieur Slimen Ben Daali artisan dans la poterie artisanale au gouvernorat de Médenine.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION**

NOMINATION

Par décret n° 2008-1845 du 13 mai 2008.

Monsieur Mohamed Ali Mejri, inspecteur en chef des communications au ministère des technologies de la communication, est nommé au grade d'inspecteur général des communications.

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

Arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 9 mai 2008, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.

Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général est ouvert aux architectes en chef titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Cet arrêté fixe :

- Le nombre d'emplois mis en concours,
- La date de clôture de la liste d'inscription,
- La date de la réunion du jury du concours.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration,
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences ...) et éventuellement une copie des travaux, recherches, et publications. Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats autorisés à concourir,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.

Art. 6 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7 - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail,
- de la qualité de service,
- des actions de formation, d'encadrement et de recherche,
- des actions réalisées et des résultats obtenus.

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 8 - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général est arrêtée par le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

*Le ministre de la culture et de la
sauvegarde du patrimoine*

Mohamed Aziz Ben Achour

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

**PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE
L'EXCELLENCE DANS LE DOMAINE DES
PRESTATIONS SANITAIRES**

Par décret n° 2008-1846 du 13 mai 2008.

Le prix du Président de la République de l'excellence dans le domaine des prestations sanitaires est attribué au service d'hémodialyse à l'hôpital régional Mahmoud El Matri de l'Ariana.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2008-1847 du 13 mai 2008.

Monsieur Chékib M'zah, directeur de la gestion des ressources humaines à la pharmacie centrale de la République Tunisienne, est maintenu en activité pour une deuxième année à compter du 1er avril 2008.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment son article 65,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 2002-2057 du 10 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'arrêté des ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, de l'agriculture, de la santé publique, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du transport et de la culture du 12 septembre 2001, portant approbation du cahier des charges fixant les règles de création et de fonctionnement des structures privées de formation tel qu'il a été complété par l'arrêté du 31 mars 2004,

Vu l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 25 juin 2002, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 février 2003, portant création de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle et fixant sa composition et ses modalités de fonctionnement,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 26 février 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 4 juin 2003, portant homologation de diplômes et de certificats de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 12 novembre 2003, portant homologation et renouvellement d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 15 mai 2006, portant homologation, renouvellement et annulation d'homologation de certificats et diplômes de formation professionnelle,

Vu l'avis de la commission permanente de coordination de la formation professionnelle dans sa réunion du 27 février 2008.

Arrête :

Article premier - Sont homologués par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une durée de 5 ans, les certificats et les diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation : « Centre de formation technologique » à Tunis	1101901	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III
Structure privée de formation : « Arts et métiers » à Tunis	1115901	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en pâtisserie »	III
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent de cuisine et pâtisserie »	II
Structure privée de formation « Académie des arts de la coiffure et de l'esthétique » à Tunis	1119402	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en esthétique »	IV
Structure privée de formation « Ecole des arts et du cinéma » à Tunis	1121702	Brevet de technicien supérieur : « Assistant réalisateur »	IV
Structure privée de formation « Informatique 2000 » à Sousse	5102801	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en formalités douanières »	III
Structure privée de formation « Etoile formation » à Sousse	5112403	Brevet de technicien supérieur : « Assistant(e) de direction »	IV
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en secrétariat »	III
Structure privée de formation « Ecole hôtelière El Mouradi » à Sousse	5112904	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en pâtisserie »	III
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en cuisine »	III

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois
Structure privée de formation: « Etablissement de formation en informatique et gestion » à Sfax	6101701	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en multimédia »	IV

Art. 2 - Est renouvelée, l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour une deuxième période de 5 ans à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Agence tunisienne de la formation professionnelle	* *	Brevet de technicien supérieur : « Technicien supérieur en étude et méthode d'ameublement »	IV	26/02/2008
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en fabrication d'ameublement »	III	26/02/2008
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent de fabrication des industries d'habillement »	II	04/06/2008
Structure privée de formation : « Ecole d'arts et de décoration » à Tunis	1119802	Brevet de technicien professionnel : « Technicien en céramique d'art »	III	30/07/2007
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en décoration d'intérieur »	III	30/07/2007
		Brevet de technicien professionnel : « Technicien en arts graphiques et publicité »	III	30/07/2007
Structure privée de formation : « Ecole internationale d'esthétique cosmétique » à Tunis	1133198	Brevet de technicien professionnel : « Technicien(ne) en esthétique »	III	26/02/2008
Structure privée de formation : « L'excellence » à Jendouba	3201402	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	04/06/2008
Structure privée de formation : « Arij » au Kef	3301002	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	25/06/2007
Structure privée de formation : « Centre des techniques informatiques et gestion » à Sousse	5105802	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	26/02/2008

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Diplôme ou certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation
Structure privée de formation : « Etablissement de formation en informatique et gestion » à Sfax	6101701	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	04/06/2008
Structure privée de formation : « Afak » à Sfax	6104001	Brevet de technicien professionnel : « Technicien de soutien en informatique de gestion »	III	26/02/2008

Art. 3 - Est renouvelée, l'homologation des certificats et des diplômes de formation professionnelle figurant sur la liste ci-après, et ce, par rapport aux niveaux prévus à la classification nationale des emplois et pour la période indiquée dans le tableau ci-dessous, à compter de la date d'expiration de l'arrêté d'homologation concerné susvisé :

Organisme de formation	N° d'enregistrement (pour les structures privées de formation)	Certificat	Niveau dans la classification nationale des emplois	Date du renouvellement d'homologation	Durée du renouvellement
Agence tunisienne de la formation professionnelle	**	Brevet de technicien professionnel : « Métreur projeteur en bâtiment »	III	12/11/2008	2 ans
		Brevet de technicien professionnel : « Métreur projeteur en travaux publics »	III	12/11/2008	2 ans
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Menuisier ébéniste option sculpture »	II	26/02/2008	2 ans
	* *	Certificat d'aptitude professionnelle : « Menuisier ébéniste option sièges »	II	26/02/2008	2 ans
		Certificat d'aptitude professionnelle : « Agent de décoration et de finition en bâtiment »	II	04/06/2008	2 ans

Art. 4 - Est rectifié, le numéro d'enregistrement de la structure privée de formation suivante :

Organisme de formation	Numéro d'enregistrement publié à l'arrêté d'homologation du 25 juin 2002	Nouveau Numéro d'enregistrement
Structure privée de formation « Arij » au Kef	3301601	3301002

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*
Sadok Korbi

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 9 mai 2008, portant création, composition et fonctionnement des commissions consultatives régionales des établissements éducatifs privés dans les directions régionales de l'éducation et de la formation relevant du ministère de l'éducation et de la formation,

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005,

Vu le décret n° 2007-463 du 6 mars 2007, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2008-486 du 22 février 2008, relatif aux conditions d'obtention d'une autorisation pour la création d'établissements éducatifs privés ainsi qu'à leur organisation et leur fonctionnement et notamment son article 5,

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993, portant création, composition et fonctionnement de commissions consultatives régionales des établissements scolaires privés dans les directions régionales de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation et des sciences, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 décembre 1997.

Arrête :

Article premier - Il est créé au sein de chaque direction régionale de l'éducation et de la formation, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-486 du 22 février 2008 susvisé, une commission consultative régionale des établissements éducatifs privés.

Art. 2 - La commission consultative régionale des établissements éducatifs privés est appelée à donner son avis sur :

- l'octroi des autorisations aux établissements éducatifs privés,
- tout changement touchant les établissements éducatifs privés,
- les contraventions commises lors du fonctionnement de ces établissements et proposer au gouverneur de la région la procédure adéquate, et ce, après audition des parties concernés.

Cette procédure peut consister en :

- l'avertissement,
- le blâme,
- le retrait de l'autorisation du directeur,
- le retrait de l'autorisation du promoteur et la fermeture de l'établissement.

Art. 3 - La commission consultative régionale des établissements éducatifs privés se compose :

- du gouverneur ou son représentant : président,
- du directeur de l'évaluation, de la formation et du suivi pédagogique ou son représentant,

- du directeur de l'enseignement secondaire ou son représentant à l'occasion de l'examen des dossiers des lycées, des lycées pilotes, des écoles virtuelles ou des établissements éducatifs avec des programmes et des régimes d'études particuliers ou destinés à préparer aux examens étrangers,

- du directeur de l'enseignement de base ou son représentant à l'occasion de l'examen des dossiers des établissements et des espaces spécialisés en éducation préscolaire ou des écoles primaires privées ou à l'occasion de l'examen des dossiers des collèges, toutes catégories incluses,

- du directeur des services communs ou son représentant,

- d'un représentant de la chambre nationale des établissements de l'enseignement privé,

- d'un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,

- d'un ou de deux membres dont la présence est jugée utile par le président de la commission.

Art. 4 - La commission consultative régionale des établissements éducatifs privés se réunit sur convocation de son président.

Art. 5 - La commission consultative régionale des établissements éducatifs privés ne siège qu'en présence de la majorité de ses membres.

Faute de quorum, une nouvelle convocation est envoyée, dans un délai d'une semaine, aux membres de la commission qui siège alors légalement quel que soit le nombre des membres présents.

Les recommandations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 6 - Après chaque réunion, un procès-verbal est établi pour chaque cas étudié et signé par les membres de la commission, ensuite il est présenté au gouverneur de la région pour prendre la décision.

Un membre nommé par le président de la commission assure le secrétariat de la commission et la tenue des procès-verbaux.

Art. 7 - Le refus de la demande d'autorisation doit être motivé. L'intéressé est appelé à fournir les pièces manquantes de son dossier s'il veut le présenter de nouveau à la commission concernée.

Art. 8 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mai 2008.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2008-1848 du 9 mai 2008.

Madame Bochra Chaabani épouse Ben Ammar, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Mahdia.

Par décret n° 2008-1849 du 13 mai 2008.

Les maîtres de conférences dont les noms suivent sont nommés professeurs de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Bouhlef	Faculté des lettres et des sciences humaine de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	22/08/2007
Rym Mhallah	Institut supérieur de gestion de Sousse	Méthodes quantitatives	17/10/2007
Jamel Dimassi	Faculté de droit, des sciences économiques et politiques de Sousse	Droit public	23/10/2007
Fredj Loksiaer	Faculté de droit, des sciences économiques et politiques de Sousse	Droit privé, sciences criminelles	03/11/2007
Fakher Jammoussi	Centre de recherches et des technologies des eaux au technopole de Borj-Cedria	Sciences géologiques	06/10/2007
Ahmed Mliki	Centre de biotechnologie de Borj-Cedria	Génie biologique	25/10/2007
Amor Hafiane	Centre de recherches et des technologies des eaux au technopole de Borj-Cedria	Chimie	26/10/2007
Ezzeddine Srasra	Centre national de recherches en sciences des matériaux	Chimie	26/10/2007
Abdellatif Belhadj Mohamed	Centre de recherches et des technologies de l'énergie au technopole de Borj-Cedria	Physique	18/12/2007
Rim Ben Ayed épouse Mouelhi	Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises	Méthodes quantitatives	17/10/2007
Kmar Ben Dana épouse Kchir	Institut supérieur de l'histoire du mouvement national	Histoire	25/10/2007
Raif Malek	Ecole supérieure des sciences et des technologies du design	Sciences et technologies du design	27/10/2007
Leila Azouz épouse Saidane	Ecole nationale des sciences de l'informatique	Informatique	24/11/2007
Amina Arfaoui	Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba	Langue, lettres et civilisation allemandes	07/12/2007
Nasr Jouili	Institut supérieur de la civilisation islamique	Théologie	04/09/2007
Sami Ben Ameer	Institut supérieur des beaux arts de Tunis	Arts plastiques	04/09/2007

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Zeineb Ben Said épouse Cherni	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Philosophie	11/10/2007
Rachida Boubaker épouse Triki	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Philosophie	11/10/2007
Salah Mosbah	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Philosophie	11/10/2007
Tahar Ben Guiza	Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis	Philosophie	11/10/2007
Habib Ben Aissia	Ecole nationale d'ingénieurs de Monastir	Génie industriel	06/10/2007

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 17 mai 2008"



Edition : 2008

ISBN 9973-946-41-3

Nombre de pages : 270 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

Edition : 2008

ISBN 9973-39-071-7

Nombre de pages : 198 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-095-4

Nombre de pages : 464 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 10D,000

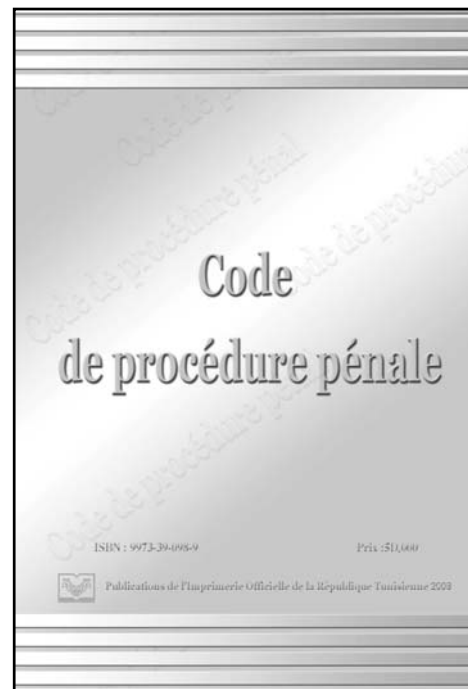
Edition : 2008

ISBN 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000

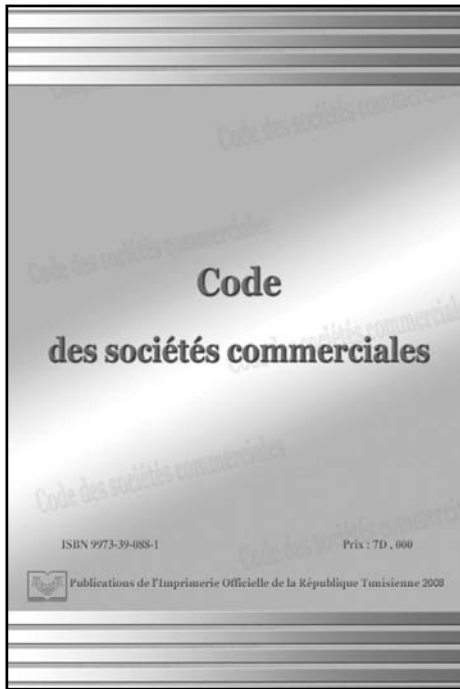


* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



Edition : 2008

ISBN 9973-39-088-1

Nombre de pages : 363 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 7D,000

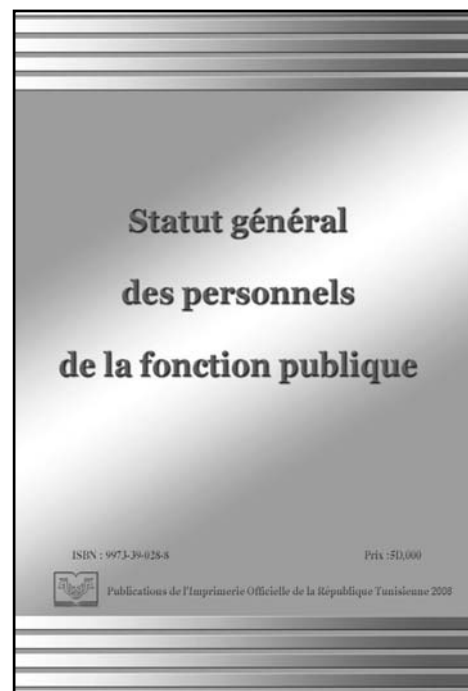
Edition : 2008

ISBN 9973-39-028-8

Nombre de pages : 221 (A-F)

Format : 13 X 20 cm

Prix : 5D,000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 300 millimes (Timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف للثمن 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

A **BONNEMENT**

Année 2008

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêts

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

*F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus*

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.